

עין משפט
נר מצוה

צד א מיי פטיו מהל' אסורי ביאה הלכה כה טוש"ע אה"ע סימן ד סעיף לג:

צה ב ג ד ה מיי שם הל' כו ועור שר"ע שם סעיף לז:

א ו מיי פטיו מהלכות אשות הלכה כה טור ש"ע שם ס' לו סעיף טו:

סמל תוספות

תוספות רי"ד

האשה שנתאלמנה או שנתגרשה היא אומרת בתולה נשאתני והוא אומר לא כי אלא אלמנה נשאתך אם יש עדים שיצאת בהינומא וראשה פרוע קאי ולא למנה אומרים לה אף חילוק קליות ראה. פ"י הוא אומר אנתגרשה קאי ולא למנה אומרים לה הירושים אבינו אלמנה נשאך ואין לך אלא מנה ושוטר כתובה אבר אם יש עדים על נשואיה שיצאת מבית אביה לבית בעלה בהינומא שהיא סימן הבתולות כדמפרש לה ראשה פרוע שעה על כתפה וכך היה מוציאים הבתולות מבית אביהן לבית החתונה. אף חילוק וכו' רגילין היו לחלק מיני פירות וקליות שהיו מיבשין השבלים כשהם לחים בתנור והם מתוקין ובנשואי הבתולות נתונים ומחליקין מהם לחתינות ואי איכא עדי הינומא אפי"ג שהיא אלמנה גביא בעדי הינומא ואפי"ג דאיכא למיחש לפרעון וכל טענה דהוה מצי למישטן איהו ב"ד טוענין בעבור היתומים גביא כתובתה דהכי אמרינן בשנים אוחזין הטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום וכל מעשה ב"ד כמאן דנקט שטרא בידה דמי ותנן נמי בפרק הכותב הוציאה גט ואין עמה כתובה גובה כתובתה ולא מצי למטען פרעתי עד שיראה שטר כתובתה קרוע או שובר והתם מוכח דלא מבעי במנה מאתים שהיא תנאי ב"ד דגביא אלא אפילו תוספת בלא כתובה נמי גביא ולא מהימן לומר פרעתיך הלכך ה"נ

טו:

ולרב חנן דאמר הוראת שעה היתה. ולדורות סגי צמד רוצא קשיא הך ולא מיסתברא ליה למימר דהוראת שעה היתה שהמיר צמרי רוצי אצל לדורות לא סגי אפילו צמרי רוצי: **מאן** דמתני הא לא מתני הא. פ"י בקונטרס דרב חנן לא ממתי דצקרוגות

בתולה נשאת פרק ראשון בתובות

מאז זה חינוק מושלך. משנה היא צסדר טהרות גבי עיר שישראליס ועובדי כוכבים דרים זה: **מחזה** על **מחזה ישראל** לקמיה מפרש מאי איכא צין רוצ ישראל למחזה על מחזה דפליג להו צמרי: לא שנו. דאם רוצ ישראל ישראל: **אלא להחיותו**. צ"ד מלווין לפרנסו

מצא בה חינוק מושלך אם רוב עובדי כוכבים עובר כוכבי' אם רוב ישראל ישראל מחצה על מחצה ישראל ואמר רב לא שנו אלא להחיותו ״אבל ליוחסין לא ושמואל אמר לפקח עליו את הגל אשתמיטתיה הא דא"ר יהודה אמר רב בקרוגות של צפורי הוה מעשה ולרב חנן בר רבא דאמר הוראת שעה היתה קשיא הא מאן דמתני הא לא מתני הא גופא **מצא** בה חינוק מושלך אם רוב עובדי כוכבים עובר כוכבים אם רוב ישראל ישראל מחצה על מחצה ישראל אמר רב לא שנו אלא להחיותו אבל ליוחסין לא ושמואל אמר לפקח עליו את הגל ומי אמר שמואל הכי והאמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל אין הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב אלא כי איתמר דשמואל ארישא אתמר אם רוב עובדי כוכבים עובר כוכבים אמר שמואל **י**ולפקח עליו את הגל אינו כן אם רוב עובדי כוכבים עובר כוכבים למאי הלכתא אמר רב פפא ילהאכילו גבילות אם רוב ישראל ישראל למאי הלכתא אמר רב פפא ילהחזיר לו אבידה מחצה על מחצה ישראל למאי הלכתא אמר ריש לקיש הלזוקין ה"ד אי נימא דנגחיה תורא דידן לתורא דידיה לימא ליה אייתי ראיה דישראל את ושקול לא צריבא דנגחיה תורא דידיה לתורא דידן פלגא משלם ואידך פלגא אמר להו אייתי ראיה דלאו ישראל אנא ואתן לכון:

הדרן עלך בתולה נשאת

האשה ^אשנתארמלה או שנתגרשה היא אומרת בתולה נשאתני והוא אומר לא כי אלא אלמנה נשאתיך ואם יש עדים שיצאת בהינומא וראשה פרוע כתובתה מאתים רבי יוחנן בן ברוקה אומר אף חילוק קליות ראיה ומודה רבי יהושע באומר לחבירו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה הימנו שהוא נאמן שהפה

תס צין מועד משלם נזק שלם וישראל לישראל תס משלם חצי נזק מועד משלם נזק שלם: **אינימא** כו'. וקאמרת דדיינינן ליה כישראל ומחייבת ליה לשלם לו חצי נזקו: **לימא** ליה. ישראל אייתי ראיה דהא מחזה על מחזה הוא וספיקא הוא: לא **צריכא** כו'. וקא תבע ליה ישראל נזק שלם לתס כדין כנעניי' ואשמעינן תנא דכישראל דיינינן ליה ולא משלם אלס חצי נזק דא"ל אייתי ראיה:

הדרן עלך בתולה נשאת

הא'שה **שנתארמלה** או **נפגרשה**. ותובעת כתובתה: **והוא אומר**. אנתגרשה קאי. ולא למנה היורשין אומרים לה אלמנה נשאך אצינו אנתגרשה וכו'. **בגמ'** [יז:] מפרש: **וראשה פרוע**. אינטייציליד"ה שעה על כתיפיה. כך היו נוהגין להוציא את הבתולות מצית אציהן לבית החמונה: **אף חילוק קליות**. רגילים היו לחלק קליות למינוקות בנישואי הבתולות: **קליות**. כשהשולחן לחין מייבשין אותן צמתור והן קליות ומתוקין לעולם: **ומודה ר' יהושע**. מפרש בגמ' [יז:] אהיכא קאי ומאי מודה: שהפה

מסורת הש"ס

א) מכשירין פ"ב מ"ז יומא פד: ז) [נראה לר"י דמשום דדרשינן ומי בזה ולא שימות בדם ומשמע שלא יבוא לרדי מיתה בשום ענין נזך יש לחוש למישוט ישראל. תי"ן, א) צ"צ צב: ונשם איתא שנתאלמנה, ד) הגה"ה פ"י משלטי הדמיה. מתוקנין אבריו. פיתקא. קמיע של כתב. קמיעא. קמיע של עקרין דהא חסה על חייו והוכיח דתלתו שאובתת אומו ולא השליכתו למות, ט) צמ"א: לגוי, ו) ונדביו כטו, ז) צמ"א: גויס, ח) [נשם] ט) צמ"א: ככרי, י) כדאיתא סנהדרין ע: י) כדאיתא גיטין סא, ל) [נזק מו: ויצי צב: מ] [נשי מוס' צ"ק מו: ומוס' צ"מ כ: ד"ה אסורא ומוס' סנהדרין ג: ד"ה דמי ומוס' יומא פס:, ל) [נשי מוס' לקמן פח: ופט. בד"ה הוציאה וכו' ר"נ אי שמואל לית ליה דמי' ומוס' וכו'],

סמל הגהות הב"ח

הגהות הב"ח
א) רש"י ד"ה אצל כו' ולמ"ד גיורת. י"ב צפקי הכא על יבמות דף ט ע"ב:

סמל לעוי רש"י

לעוי רש"י
איצטייציליד"ה [אישייציליד"ה]. פורעט שפי.

סמל מוסף רש"י

מוסף רש"י
ואמר רב לא שנו. דאם רוצ ישראל מתוקין ליה לשראל, אלא להחיותו אבל ליוחסין. כגון אס נקבה היא שיהא כגן מוסר זה, לא. ואפילו ליכא למיחש לאסופי כגון הך דלמרינן צמס' קדושין (עג:) תלי צדיקולא תלי פיתקי רמי חומרא משלטי הדמיה, חיישינן שמה סומית היא וגירות אסורה לכהונה, ואפי"ג דרוז ישראל מעלה שנו ביוחסין, דנענין מרי רוצי (יומא טז:),

הדרן עלך בתולה נשאת

האשה שנתארמלה. ועוטמת אצדתי כתובתי. א"י במקום שאין כתבין כתובה, כדמפרש ככתובות (דש"ב) ב"ב צב: וע"י לקמן (סו:). היא אומרת בתולה נשאתני. ויש לי מאתים (שם). כתובתה מאתים. ואפי"ש שאין לה עדים מעידים על בתוליה ואין יודעין אס נישאת בתולה או בעולה (שם).